

1509283-02.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... pedaços de papel com anotações contábeis do tráfico.

Em juízo, porém, ambos os policiais autuantes contaram que a sacola estava ao “lado esquerdo” do acusado, no chão. E ambos calaram sobre as anotações do tráfico mencionadas na delegacia de polícia.

Tais divergências são importantes, eis que a prova acusatória limita-se aos depoimentos de Renan e Caio.

Mas não é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509283-02.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509283-02.2022.8.26.0228

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2107511/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 24416742 - 16º

D.P. VILA CLEMENTINO, 2107511 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON LIBERTO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

EDSON LIBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 20 de abril de 2022, por volta das 00h32, na Rua Alba, altura do nº 2.000, Bairro Jabaquara, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 38 frascos da droga Cloreto de Metileno/Diclorometano (pesando 840 ml), 20 porções da droga Metilenodioximetanfetamina (MDMA) (pesando 06 gramas), 268 porções de crack (pesando 61,1 grama), 44 porções de maconha (pesando 188,6 gramas), 281 porções de cocaína (pesando 113,8 gramas) e 15 porções de skunk (pesando 78,9 gramas da droga), todas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 72/75).

Recebida a denúncia (fls. 79 e 80), foi o réu citado (fls. 120). Apresentou resposta à acusação (fls. 121). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia (fls. 121/126).

A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a fixação das penas no mínimo e a aplicação de regime prisional diverso do fechado (fls. 127/129).

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 3/8), auto de exibição e apreensão (fls. 15 e 16), laudo de constatação prévia (fls. 23/27), imagens fotográficas (fls. 28/32), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 105/108) e demais exames periciais (fls. 111/114 e 115/119).

O réu negou o crime na fase policial (fls. 13).

Em juízo, Edson afirmou que, na data do fato, tomava uma dose de cachaça em um bar quando foi abordado por policiais militares. Foi levado até uma viela, onde havia uma sacola preta, cuja propriedade lhe foi atribuída. Não viu os demais rapazes mencionados pelos policiais em seus depoimentos. Não tinha drogas ou dinheiro em seu poder.

O policial militar Renan Fernando Ferraz Schirmer revelou que estava em patrulhamento pela Rua Alba quando avistou cinco indivíduos sentados. Um deles, o acusado, um pouco distante dos demais (a cerca de um metro). Ao perceber a presença policial, o acusado fez menção de levantar e seguir em direção a uma viela. Do seu lado esquerdo, no chão, próxima a ele, havia uma sacola de plástico, em cujo interior havia porções individuais de drogas diversas (maconha, cocaína, lança-perfume, ecstasy, skunk etc.), além de três aparelhos celulares, um simulacro de arma de fogo, uma aliança dourada e 43 reais em notas de pequeno valor. O réu, na oportunidade, negou a propriedade da sacola. Depois, informalmente, admitiu que a levaria para a viela. Não obstante, retratou-se mais uma vez. Os demais indivíduos que estavam no local nada de relevante tinham consigo e por isso foram dispensados.

O PM Caio Vitor Maniscalco narrou que, em patrulhamento pela Rua Alba, avistou cinco indivíduos, um deles o acusado, que se encontrava a cerca de um metro dos demais. O réu, percebendo a aproximação da polícia, tentou levantar e fez menção de correr para uma viela próxima. Acabou se rendendo. Nada de ilícito foi encontrado

em poder dos agentes. Próxima ao réu, porém, do seu lado esquerdo, havia uma sacola preta, em cujo interior havia drogas guardadas em estojos escolares (porções de maconha, skunk, ecstasy, lança-perfume e etc), além de 43 reais em notas pequenas, um simulacro de arma de fogo, três aparelhos celulares e uma aliança dourada. Quando entrevistado, o réu admitiu que levaria aquela sacola para a viela próxima. Depois se retratou e negou a posse da sacola. Salientou que a Rua Alba é próxima à viela que dá acesso a uma comunidade, onde há ponto de tráfico de drogas. Os demais agentes não foram conduzidos ao distrito policial, disse por fim o policial Caio Vitor.

Não há prova suficiente à condenação.

O policial militar Renan Fernando Ferraz Schirmer, na fase policial, relatou que a sacola com as drogas, o dinheiro e o simulacro de arma de fogo estava na posse direta do acusado, ao passo que seu companheiro de farda, Caio Vitor Maniscalco, alegou que a sacola estava ao lado do réu. Ambos os policiais, ademais, informaram que em um dos bolsos traseiros da calça de Edson havia pedaços de papel com anotações contábeis do tráfico.

Em juízo, porém, ambos os policiais autuantes contaram que a sacola estava ao “lado esquerdo” do acusado, no chão. E ambos calaram sobre as anotações do tráfico mencionadas na delegacia de polícia.

Tais divergências são importantes, eis que a prova acusatória limita-se aos depoimentos de Renan e Caio.

Mas não é só. Junto ao réu, a um metro de distância de onde estava, havia outros quatro indivíduos, que foram revistados e liberados, sem maiores esclarecimentos. Poderiam todos ter sido ouvidos ao distrito policial, ampliando o conjunto probatório, é certo.

Assim, nesse cenário, não se pode imputar ao réu, com a necessária segurança, a posse da sacola com as drogas, a arma e o dinheiro. É possível que tais ilícitos pertencessem a algum daqueles outros indivíduos. Nesse sentido, a investigação deveria ter sido aprofundada. Note-se, *verbi gratia*, que não foi realizada perícia papiloscópica sobre o simulacro apreendido ou exame grafotécnico sobre as anotações encontradas. Nem mesmo o conteúdo dos aparelhos celulares encontrados foi submetido a análise.

O réu, de sua parte, sempre negou peremptoriamente o delito, afirmando ter sido retirado de um bar pelos policiais autuantes e levado até uma viela, onde havia uma sacola com drogas.

Portanto, as relevantes divergências e omissões nos depoimentos dos policiais militares, a ausência de prova técnica a vincular o réu à sacola de drogas e a sua firme negativa de autoria não firmam um conjunto probatório seguro para justificar a condenação criminal às duras penas cominadas ao tráfico de drogas.

Tal quadro, encarado com pragmatismo, só pode mesmo levar a absolvição, por falta de prova.

A condenação criminal, como cediço, deve fundar-se em provas firmes, seguras e coerentes, o que, no caso, não se produziu.

De rigor, portanto, a absolvição, à vista dos princípios “favor rei” e “in dubio pro reo”.

Posto isso, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGA-SE IMPROCEDENTE a ação penal para absolver EDSON LIBERTO DA SILVA de ter

infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se à autoridade policial.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2003, decreta-se a perda em favor da União dos valores e objetos apreendidos.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

São Paulo, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA